

מסורת הש"ס

(א) לעיל נט: גיטין עב. ב"ב קלו. תוספתא דגיטין פ"ה ה"ג, (ב) נבכתי': יובמי נמי מתיבטי, (ג) נבכתי' טקף: דמנן מהיום אס מתי מעבשיו אס מתין, (ד) גיטין עב ע"א, (ה) יבמות לא, (ו) גיטין ע"ד, (ז) גס זה שס, (ח) נבכתי': ואיתמרן, (ט) נבכפרי': בתראן, (י) נבכשי' גיטין עב. טסף: הואיל ולא חזירה, (יא) גיטין עב ע"א, וגיטין פב ע"ב, (יב) נבכפרי': דאמי, וי"ל דאמרין, (יג) נבכשי' יריף: ואלו הקידושין, (יד) נבכפרי': דטע', וי"ל דטעמאן, (טו) נבכפרי': דאמי, נ"ר, וי"ל ליהני, (טז) לעיל ע"א, וגיטין פב ע"ב, (יז) גיטין ע"א, (יח) נאצי': אמר רבא גט להואל וכו', דפשיטא, (ק) נבכפרי': ככולס,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אי חזרה וכו' לאחר עשרה והך קמאי לאו קידושי הסיד': (ב) תוס' ד"ה אפילו וכו' גומרין (ק) בבבליה הסיד':

מוסף רש"י

רב הונא אמר והיא תתן. תנאי עגלתא הוא וכו' מקיימא ליה איגלאי מילתא דמשעת נתיב גיטא הוי דגל על מנת מעבשיו הוא ועל מנת כן דליקיס (גיטין ע"ד).

מוסף תוספות

א. ונר' שפליג. ב. כדאמרין בירוש' המגרש. (גיטין פב:) גבי חוץ מפלוני וכו'. מוס' הלאש.

תוס' ר"י הוקן

שלשים יום אינה צריכה גט. דמפרש ממה נפשך. משמע הכי ומשמע הכי. כלומר איכא איניש דאמרי משום תנאה ואיכא דאמרי משום חזרה ודילמא קמא ובתרא אמרי משום חזרה ואמצעי משום תנאה, נמצא שקדושי אמצעי חלו תנף שקדש וחבועי נמי גיטא מאמצעי, קמ"ל דמלתא דפשיטא לה דבכולהו אמרי ליה משום תנאה [ואן משום חזרה, הלכך א"צ גט מהאמצעי. טעמיה דר' יוחנן. פ' מדינתא דר' יוחנן דהאי ולישנא משמע תנאה ומשמע חזרה, דלהאי טעמא אין הקדושין אלא לאחר ואין אנו יודעים מי הוא ומספק צריכה גט מכולם, אבל תופסין משמע שכל אחד ואחד מצא מקום פנוי ויש בו צד קדושין לה לאחר.

וצא אחר ואמר מעבשיו ולאחר עשרה. וה"ה צהאי ט) אחר אס קדשה סתם הואיל ולא צא אחר אחריו מה לי ולתנאו אלא סידרא נקט ותנא: אי חזרה הוי דבפרא הוו קידושין. שלא צא אחר אחריו וגמרו קידושין לאחר עשרה ט): האי לישנא

שתי לשונות במשמע יש אומרה בלשון תנאי ויש אומרה בלשון חזרה ואיכא למימר להאי תנאה ולהאי חזרה ותבני גיטא מכל חד וחד דלמא קמא לחזרה מכין וחלו של שני ושני לתנאה איכוון ושלו קיימין ואין של ראשון ושל אחרון קידושין ובעיא גיטא מאמצעי ואיכא למימר דקמא תנאה ושלו קיימין ואיכא למימר דכולהו חזרה ושל אחרון לגד קיימין קמ"ל בלאו מרזייהו משמעמי מינה אלא ספק תנאה ספק חזרה ואי תנאה הוא לכולהו הוי תנאה ואין לשון חזרה כלל ואי חזרה הוי לא הוה ציה לישנא דתנאה כלל וממה נפשך אמצעי לא הוו קידושין: אספדר לך כו'. דהא ליכא למימר טעמא דר' יוחנן משום ליה לגבי האי גברא בתנאה ולגבי האי חזרה דאס כן לא שייך למימני תופסין דאין תפיסה אלא בחד מן ואן הוא דלא ידעינן הי נינהו ומדקמני תופסין משמע דסבירא ליה שיש צה דז קידושין לכולהו: דשוו נפשייהו כי שרגא דליבני. המסדר לציניס ורצח כולן שוה אינו מסדר ממש וזו על זו דא"כ הרי שורה החלונה נופלת וחזירתה אחריה אלא מסדר תחילה זו אלל זו וחזר ומסדר עליה שורה אחרת ונותן החלונה משורה לחוץ כדי שישאר ריוח בתחתונה להיות שניה יושבת מקצת עליה ומקצת על שארלה ונשאר ריוח גס בשניה להיות שלישית מקצת עליה וכן כולם פנוי לקדושין ותפסו כולן לאוסרה: **חוללם**. שמה אינו גט וזוקקת ליבס: **ולא מסייבם**. שמה גט הוא והוא לה גרושת אחיו והרי היא לו כזרת שאין עליה זיקת ייבוס: **הא מני רבנן ביא**. דמספקא להו אי תנאה אי חזרה: **גיטא דשייר ציה לא כלום הוא**. דרשמנא אמר (דברים כד) כריתות ט): **אס מסי**. פשיטא לן דתנאה הוא וזה גיטא למפרע לכשימות: **הרי זה גט**. ואינה צריכה חליצה משימות: **אטו מהיום ולאחר מיסה**. דפשיטא לרבי יוחנן דשיורא הוא ולא הוי גט כלל: ומשני **אס אסה מזריכה חליצה אסו נמי ליצומה**. ט) דאמר מדארכוכה חליצה קיס להו לרבנן בלאו גיטא הוא ואמו לייצומי גרושה והיא כזרת. ופרכינן הכא נמי במהיום ולאחר מיתה נימוש דלמא אחי ליצומה שאס אתה אומר חוללת מתייבמת. ומשני מתייבס ואין צרך כלום דגיטא לאו גיטא כלאו גיטא דרבינן דרבינן לא מתייבמת חששא דרבנן היא דגורזו אטו מהיום אס ממי. אחזקה דיבס מוקמינן לה לא שייך למימני הכא אלא ביצמות גבי מילתא אחריתי דמשום ספיקא בפרק ד' אחין (יבמות לא). אכל הכא דאפילו ספיקא ליכא לא צי חזקה דהא ודאי יבמה היא: **במתני'** **הרי אס מקודשם** לי. בפרוטה זו על מנת שאמן לין מאתים וזו: **ה"ג ואס כריאס על השלחן אינה מקודשת**. והכי פירושה ואס היה שולחני והריאה לה מעות שאין שלו והס על שלמן שלפניו אינה מקודשת דלא נתכוונה זו אלא לראות משלו: **גב' אמר רב הונא והוא יסן**. לכשירצה ט) וקידושין חלין למפרע משעת קידושין ומיהו מודה רב הונא דאס מת קודם שניתנו אינה צריכה חליצה שהרי לא קיים תנאו: **לרב הונא לא הו קידושי**. שני קידושין דהא גמרו קידושי ראשון למפרע: **לרב ישודה הוו קידושי**. שני קדושין שהרי הראשון לא נתכוון לקדשה בפרוטה אלא במאתים וזו דלית ליה לרב ישודה צאומר על מנת כאומר מעבשיו דמי והרי קדמו קידושי שני:

האומר פרק שלישי קידושין

ס.

אפילו מאה תופסין בה. פירוש דהא קוין ומשייריס שהרי המקדש ר"ל מעבשיו יתחילו הקידושין ולאחר לי יום יגמרו ופי' בקונטרס דליכא למימר ט) דטעם דרבי יוחנן משום דקסבר דמספקא ליה אי הלשון משמע תנאה או חזרה דא"כ לא שייך למימר

ולמימני לשון תופסין דהא אין קדושין תופסין אלא בחד מן ואין לא ידעינן הי נינהו ומספיקא ט) צריך גט מכולהו ולישנא דתופסין משמע דסבירא ליה שיש ככולס דז קידושין ואס מאמר אמאי אמרי' הכא דמקודשת והא אמר לעיל בפ"ק (דף יא). האומר לאשה חניך מקודשת לי אינה מקודשת ויש לומר דהתם היינו טעמא לפי שאין אשה מתקדשת לחאלין והוא שייר בגוף האשה אכל הכא לא שייר בגוף האשה כלום אלא גומרין (ט) כולס א': **ב' נישא דמשייר ביה לא ביום הוא**. פירש בקונטר' דלא הוי גט כריתות כיון דשייר צה ולא נהירא דאס כן תקשי ליה מקידושין גופייהו דהכי אמר רבי יוחנן אפילו מאה תופסין צה כיון דמשייר לאו כלום הוא דהא איתקש הויה ט) לליצארה לכן נראה לומר דודאי צכי האי גוונא הוי כריתות אלא ה"פ כל גיטא דמשייר צה לאו כלום הוא כיון שאינו יכול להיות נגמר אלא אחר מיתה אינו גט דאין גט לאחר מיתה ה"ה בקידושין אס אמר מהיום ולאחר מיתה דאינה מקודשת ואיכא דאמר מהיום ולאחר לי יום מקודשת דהא קידושין תופסין צה אחר לי כמו לפני ל': איכא

אטו מהיום ולאחר מיתה ט)אם אתה אומר חולצת מתייבמת הכא נמי אם אתה אומר חולצת מתייבמת תתייבם ואין בכך כלום חששא דרבנן הוא: **בתני'** האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים וזו הרי זו מקודשת והוא יתן יעל מנת שאתן לך מכאן ועד ל' יום נתן לה בתוך שלשים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ה"ע"מ שיש לי מאתים וזו הרי זו מקודשת ויש לו יעל מנת שאראך מאתים וזו הרי זו מקודשת ויראה לה ואם הראה על השלחן אינה מקודשת: **גב'** איתמר רב הונא אמר והוא יתן רב יהודה אמר לכשיתן רב הונא אמר ויהא יתן תנאה הוי מקיים תנאה ואזיל רב יהודה אמר לכשיתן לכי יהיב הוו קידושי השתא מיהא לא הוו קידושי מאי בינייהו איכא בינייהו השפשטה ידה וקבלה קידושין מאחר לרב הונא לא הוו קידושי לרב יהודה הוו קידושי ונתן נמי גבי גיטין כי האי גוונא ט) האומר לאשה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים וזו הרי זו מגודשת והיא תתן ט) איתמר רב הונא אמר והיא תתן רב יהודה אמר לכשתתן רב הונא אמר והיא תתן תנאה הוי מקיימא תנאה ואזלה רב יהודה אמר לכשתתן לכי יהיבה ליה הוא דהוי גט השתא מיהא לא הוי גט מאי

הוי גט כלל: ומשני **אס אסה מזריכה חליצה אסו נמי ליצומה**. ט) דאמר מדארכוכה חליצה קיס להו לרבנן בלאו גיטא הוא ואמו לייצומי גרושה והיא כזרת. ופרכינן הכא נמי במהיום ולאחר מיתה נימוש דלמא אחי ליצומה שאס אתה אומר חוללת מתייבמת. ומשני מתייבס ואין צרך כלום דגיטא לאו גיטא כלאו גיטא דרבינן דרבינן לא מתייבמת חששא דרבנן היא דגורזו אטו מהיום אס ממי. אחזקה דיבס מוקמינן לה לא שייך למימני הכא אלא ביצמות גבי מילתא אחריתי דמשום ספיקא בפרק ד' אחין (יבמות לא). אכל הכא דאפילו ספיקא ליכא לא צי חזקה דהא ודאי יבמה היא: **במתני'** **הרי אס מקודשם** לי. בפרוטה זו על מנת שאמן לין מאתים וזו: **ה"ג ואס כריאס על השלחן אינה מקודשת**. והכי פירושה ואס היה שולחני והריאה לה מעות שאין שלו והס על שלמן שלפניו אינה מקודשת דלא נתכוונה זו אלא לראות משלו: **גב' אמר רב הונא והוא יסן**. לכשירצה ט) וקידושין חלין למפרע משעת קידושין ומיהו מודה רב הונא דאס מת קודם שניתנו אינה צריכה חליצה שהרי לא קיים תנאו: **לרב הונא לא הו קידושי**. שני קידושין דהא גמרו קידושי ראשון למפרע: **לרב ישודה הוו קידושי**. שני קדושין שהרי הראשון לא נתכוון לקדשה בפרוטה אלא במאתים וזו דלית ליה לרב יהודה צאומר על מנת כאומר מעבשיו דמי והרי קדמו קידושי שני:

שהוא ספק לר' יוחנן ותפסי בה קדושין אפילו לאחר, לחומרא עבדינן ומקודשת מספק ואם בא אחר וקדשה תנא מזה ומזה. וכן נראה דעת הר"ם שפסק לר' יוחנן כמ"ש באישות פ"ו (יה"ח) ושם כתב ההיא דחוץ מפלוני וכתב שמקודשת מספק. ובגרושין פ"ט (יה"ד) כתב שדלמא חזרה הוי. **בתני'**, הרי את מקודשת. בפרוטה זו על מנת שאמן לך מאתים וזו. **גב'** והוא יתן. לכשיתן הקדושין חליץ למפרע משעה ראשונה ואם קבלה בינתיים קדושין מאחר הואיל ונתן לא הוו קדושין. מיהו אם מת ולא נתן, קדושין ודאי לא הוו ואינה צריכה חליצה שהרי לא קיים תנאו. לכשיתן. הוו קדושי מקמי הכי לא הוו קדושי, ואם קבלה קדושין מאחר בינתיים מקודשת לשני.

*ולאחר עשרה דלמא תנאה הוי ואין צריכה גט או דלמא חזרה הוי וצריכה גט ומשום הכי חולצת. כצ"ל (ד"ו).

עין משפט ונר מצוה

ב א מיי פ"ו מהלכות אשות הל' יב סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סימן מ סעיף ד:

בא ב מיי פ"ו מהלכות יבוס הלכה ז סמג עשין לא נב טוש"ע אה"ע סימן קמג סעיף טו:
בב ג ד מיי פ"ו מהל' אשות הלכה י (ופ"ו הל' טו טז) סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' לח סעיף ו:

בג ה מיי פ"ו מהל' אשות הל' ב טוש"ע שס סעיף יד:

כד ו מיי שס הלכה ד טוש"ע שס סעי' יח:
בה ז ח מיי פ"ו מהל' אשות הל' טו מח טוש"ע שס סעי' ו:
בו ט מיי פ"ח מהל' גירושין הלכה טא סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סימן קמג סעיף צ:

תוס' ר"י הוקן (המשך)

תוך שלשים יום, משום הכי תפסי קדוש כולם ואפילו הם מאה. כשראה דליבני. כלומר עושה שורות הלבנים מניח ריוח בין השורות והשלישית (תקח מזו ומזו) [מונחת על זו ועל זו]. חולצת. דאמר חוץ ממי שיבא עליך או שיקדשך עד שאמרו, (ז) גט. דפשיטא ליה דתנאה הוי. מהיום אם מתי. תנאה הוי ומגורשת. אטו מהיום ולאחר מיתה. דלר' יוחנן ודאי שיורא הוי ולא הוי גט כלל. אסתבחת השתא מהיום ולאחר לי יום מספקא לן אי תנאה הוי או חזרה הוי, ואם קדשוה אנשים רבים במהיום ולאחר עשרים ואחר מהיום ולאחר עשרה אי"צ גט דילמא תנאה הוי או גט דילמא חזרה הוי משום הכי חולצת* ולא מתייבמת, וכן נמי במהיום ולאחר לי יונאכד הגט בתוך ל'. ולר' יוחנן גבי גט לא הוי גט כלל מן הדין, ואם תתייבס אין בכך כלום, ולגבי קדושין צריכה גט מכולם וכן הוי היא מקודשת חוץ מפלוני מקודשת. ומסתברא דהא מילתא אטורא היא ולחומרא עבדינן. גבי גט פסקינן כרב והוי ספק ולא מתייבמת דדילמא תנאה הוי וחולצת דילמא חזרה הוי, וגבי קדושין פסקינן כר' יוחנן שצריכה גט מכולם, וגבי הוי את מקודשת לי חוץ מפלוני מקודשת מספק, יהיה דעת ר' יוחנן שמקודשת ודאי או ספק שאין בה הכרע, דאע"ג דגבי גיטין חוץ ודאי הוא דלא הוי גט, גבי קדושין אפשר